

1500262-31.2021.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... é a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. PROVA POLICIAL. VALIDADE. REITERADA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS REITERADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM A PRÁTICA DO CRIME. (Resp. 151150/SC; 1997/0072203-1 Ministro JOSÉ DANTAS - T5 - j. 07/04/1998 - DJ 18.05.1998 p. 130 - RSTJ vol. 110 p. 384). TÓXICO - tráfico - Insuficiência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500262-31.2021.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500262-31.2021.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2189465/2021 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 13703136 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 315/21/206 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 2189465 - DEL.POL.DOIS CORREGOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID DONIZETI AGUIAR

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

DAVID DONIZETI AGUIAR está sendo processado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso II, do Código Penal, porquanto no dia 28 de março de 2021, no período noturno, na Rua XV de Novembro, nº. 1615, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, durante o repouso noturno e mediante fraude, a quantia de R\$ 10,00, pertencente a Advaldo Souza da Silva.

Recebida a denúncia o réu foi citado para o processo. Foi apresentada defesa preliminar onde foram arroladas vítima e testemunha comum. Realizou-se audiência de ouvida da vítima e da testemunha e, ao final, foi interrogado.

Encerrada a fase instrutória, em memoriais orais, o Ministério Público pediu a procedência da pretensão punitiva nos termos da denúncia, enquanto que a defesa

pede a absolvição pelo reconhecimento da insignificância.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05, além da prova oral colhida.

Não há dúvida, também, quanto à autoria.

Ouvida em declarações, a vítima confirmou a subtração. Disse que o acusado foi até sua casa e pediu um copo com água. Quando foi buscá-lo, o réu aproveitou sua ausência e subtraiu a quantia de R\$ 10,00 em espécie, que estava sobre uma mesa, resultado da venda de gêneros alimentícios de sua pequena horta.

Quanto à validade do depoimento da vítima como prova para a condenação, ensina a doutrina:

“...Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e a credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com a sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime. O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante com presta o seu depoimento (RT, 269:136). A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade. Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido.” (Da Prova no Processo Penal, Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Editora Saraiva, 3ª Edição, página 110/111).

Nada foi produzido que desacreditasse as declarações da vítima no que diz respeito aos seus antecedentes, formação moral, idade e estado mental. Além do mais, acusou o réu sempre de forma firme e convicta.

O policial civil José Eduardo Trevisan, conquanto não tenha presenciado os fatos, narrou que foi acionado pela vítima, a qual lhe relatou quem seria o furtador, pessoa conhecida dos meios policiais. Em diligências acabou por encontrar o réu, o qual confirmou a prática da subtração.

As declarações dos policiais, como já se faz reiterado, na doutrina e na jurisprudência, merecem créditos e constituem-se em elementos de prova para a condenação porque não é possível a afirmação da suspeição pela mera condição funcional.

Nesse sentido acórdão da Colenda 9ª Câmara Criminal do TJSP:

Saliento que não há nenhum impedimento de ordem moral para afastar o testemunho de policial. Assim é a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. PROVA POLICIAL. VALIDADE. REITERADA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS REITERADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM A PRÁTICA DO CRIME. (Resp. 151150/SC; 1997/0072203-1 Ministro JOSÉ DANTAS - T5 - j. 07/04/1998 - DJ 18.05.1998 p. 130 - RSTJ vol. 110 p. 384). TÓXICO - tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido. (TJSP, Apelação nº 0033294- 78.2010.8.26.0071, da Comarca de Bauru, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, julgado em 19/01/2012).

No mesmo sentido a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, acrescentando que “Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso, nenhuma restrição à capacidade para depor” (cf. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Saraiva, 1998, vol. I, pag 402).

O réu, quando interrogado, negou os fatos.

Disse que não foi até a casa da vítima e não subtrai de lá qualquer valor. Disse

não ter nada contra ela, mas que realizou outra subtração, do mesmo ofendido, o que poderia gerar algum propósito em prejudicá-lo.

A versão do réu é isolada nos autos.

Oportuno acrescentar que está atualmente preso, cumpre pena por crime de roubo, praticado justamente contra a mesma vítima. Este crime, outrossim, é posterior ao aqui analisado, de modo que não há porque acreditar quisesse o ofendido prejudicá-lo.

Não há se falar em princípio da insignificância.

O objeto subtraído possui valor para a vítima, visto que, inclusive acionou policiais para investigar o fato. “No caso de furto, para efeito da aplicação do Princípio da insignificância, é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica eventualmente, em furto privilegiado; aquele na atípica conglobante (dada a mínima gravidade). A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto” (STJ, RSTJ 172/535).

Ademais, deve-se atentar para o fato de que se trata de pessoa simples, trabalhadora e o numerário se referia à venda de gêneros alimentícios da pequena horta que possui.

Embora já tenha decidido de forma diversa, não é o caso de se aplicar tal princípio aos autos.

Não restou configurada, entretanto, a fraude.

Com efeito, não restou demonstrado o propósito do réu em desviar a atenção da vítima para a subtração, ou se apenas se aproveitou da situação e resolveu praticar o crime. Não prova de que tenha premeditado, mas agido por impulso.

Devidamente desmonstrada, entretanto, que a conduta ocorreu durante o repouso noturno.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase, observo que o réu possui processo capaz de lhe gerar os maus antecedentes, por interpretação da súmula 444, STJ, porquanto nesta data está condenado ao cumprimento de pena de reclusão nos autos do processo nº. 1500125-49.2021.8.26.0165 (fl. 35). Assim, aumento sua pena em 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Embora a vasta folha de antecedentes, o réu é tecnicamente primário, de modo que não há circunstâncias a considerar em segunda fase.

Presente a causa de aumento do artigo 155, §1º, CP, promovo novo aumento no patamar de 1/3, resultando na pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa no piso.

O regime adequado é o aberto.

Os antecedentes do réu e o fato de já ter praticado crime patrimonial assemelhado, contra a mesma vítima, não autorizam a substituição ou o suris.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e condeno DAVID DONIZETI AGUIAR à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 14 dias-multa no seu valor mínimo, por infração ao artigo 155, §1º, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvada a gratuidade.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio, comunicando-se a Justiça Eleitoral.

Poderá recorrer em liberdade.

Publicada em audiência, saem intimados.

Dois Corregos, 04 de outubro de 2022.